

Méthodologie du cas pratique
Exemple de cas pratique (Correction TD 1)

L2 – Droit des obligations – Groupe 29.
2025 – 2026.

Présentation générale. Exercice proche de la réalité du travail d'un professionnel du droit, le cas pratique¹ est un exercice fondamental des premières années d'études de droit. Il s'agit d'un exercice de mise en situation que vous retrouvez systématiquement dans vos études, peu importe votre orientation.

En premier lieu, cet exercice suppose une **bonne maîtrise juridique du thème** abordé dans le cas pratique. La compréhension des notions abordées en cours magistraux est ainsi une étape préalable à la réussite de cet exercice. Par exemple, il est important d'avoir compris le thème des vices du consentement (erreur, dol et violence) avant de tenter de résoudre une consultation portant sur ce thème.

En second lieu, cette épreuve exige une **rigueur** et une **cohérence** dans le raisonnement. Par exemple, il n'est pas possible de commencer un développement sur le régime juridique d'une offre de contrat avant d'avoir caractériser une telle offre.

Cela étant dit, réaliser un cas pratique implique un travail préparatoire (I) avant d'entamer un travail de rédaction (II).

I. Travail préparatoire.

Fondamental à la réussite de cet exercice, le travail préparatoire commence par plusieurs lectures attentives de l'énoncé (A) avant la réalisation d'un brouillon (B).

A. Lectures attentives.

À ce stade, il vous est conseillé de commencer le cas pratique par trois lectures. Ces lectures seront la première chose que vous ferez lorsque vous serez confrontés à cet examen. En lisant le sujet plusieurs fois, vous risquerez moins de passer à côté d'une partie du sujet. En réalité, chacune de ces lectures a un objectif propre.

La **première lecture** vise à identifier les grands axes du sujet. Elle permet de prendre connaissance du sujet et des thèmes qu'il aborde. Par exemple, la première lecture vous permettra d'identifier s'il s'agit d'un sujet de droit de la responsabilité civile ou de droit des contrats, ou encore s'il s'agit d'un sujet portant sur la formation ou l'exécution du contrat.

La **deuxième lecture** doit permettre de repérer les faits pertinents – c'est-à-dire exerçant une influence sur la résolution du cas pratique. C'est également à cette étape que vous pouvez repérer des pièges s'étant glissés dans le sujet : il peut s'agir, par exemple, de repérer la date de conclusion du contrat et, par conséquent, le droit qui lui est applicable².

La **troisième lecture** est essentielle : elle rend possible l'identification de toutes les questions juridiques du sujet. Selon le type de sujet, vous rencontrerez deux situations :

- S'il s'agit d'un cas pratique dit « fermé » – la question juridique est directement posée livrée par l'énoncé –, cette étape est plus simple car vous n'aurez qu'à y répondre.
- S'il s'agit d'un cas pratique dit « ouvert » – l'énoncé se termine par une question ouverte, par exemple « qu'en pensez-vous ? ou *quid juris* ? – la situation est légèrement plus difficilement.

¹ Ou « consultation juridique ».

² Pour mémoire, il peut s'agir (i) du droit antérieur à la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, (ii) du droit issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ainsi que des modifications interprétatives de la loi de ratification n°2018-287 du 20 avril 2018, ou encore (iii) du droit issu de l'ordonnance et de la loi de ratification (modifications interprétatives et substantielles).

Il faudra alors déduire des faits pertinents la ou les questions de droit qui se posent. Une bonne maîtrise du cours et un bon entraînement lors des TD vont permettre d'identifier ces questions.

B. Réaliser un brouillon.

Le brouillon a deux fonctions.

D'une part, il vous permet d'organiser vos idées. Il s'agit ici de déterminer **points par points** comment vous allez dérouler votre raisonnement. Il convient de suivre un ordre logique dans les développements : la qualification juridique devra toujours précéder le régime ; les conditions, les effets, etc.

D'autre part, cette étape doit vous donner une idée du **temps nécessaire à chaque développements**. En d'autres termes, il s'agit ici de gérer le temps de votre épreuve. Par exemple, un développement sur le dol implique de vérifier la réunion de 4 conditions ; il faut vous organiser afin de traiter dans les temps ce point et les autres.

II. Travail de rédaction.

A. Rappel des faits.

Avant de rentrer dans les développements, vous devez faire un bref rappel des faits. Seuls les faits ayant une incidence sur la résolution du sujet – c'est-à-dire seuls les faits pertinents – doivent être retenus. Plutôt que de recopier l'ensemble des faits – ce qui seraient inutiles et chronophages – vous ne sélectionnez que les faits essentiels par rapport à chaque problème.

Il convient également de qualifier juridiquement les faits à cette étape.

Deux situations peuvent se présenter.

- Parfois l'énoncé ne comporte qu'une situation, un seul problème de droit à résoudre. Dans ce cas, vous pouvez résumer les faits d'emblée, dès les premières lignes de votre copie.
- Parfois l'énoncé comporte une pluralité de situations qui ne présentent pas de lien entre elles. Dans ce cas, vous pouvez faire une annonce globale de votre plan, lequel traitera de chacune de ces situations dans des développements distincts. Dans ce second cas, vous ferez alors un bref rappel des faits pour chaque situation.

B. Problème de droit.

Cette étape est essentielle pour ne pas faire d'hors sujet.

Ayant identifié la ou les problèmes de droit lors de votre troisième lecture (*supra*), vous la formulerez à cette étape.

En cas pratique, il est possible d'adopter un **plan** pour organiser vos raisonnements. Le plan comme ses intitulés doivent être clairs : ils guident le lecteur en le permettant de suivre les étapes de votre raisonnement. Aussi, il vous faudra annoncer votre plan après le problème de droit.

C. Raisonnement juridique.

Avant d'entamer le raisonnement sur le fond, il faut envisager le **droit applicable** à la situation particulière. Un premier syllogisme – plutôt court lorsque la solution est évidente – permet de répondre à cette question et de passer à la suite.

Votre raisonnement juridique – organisé de manière logique et rigoureuse pendant votre travail de préparation – passe par l'utilisation d'un outil de raisonnement particulier, le **syllogisme**. Celui-ci consiste en une démonstration en trois temps : la majeure(1) , la mineure (2) et la conclusion (3).

1. La majeure.

La majeure est l'identification de la règle de droit applicable, du principe applicable. Vous exposez ici le texte de loi et les jurisprudences applicables au cas particulier. Il est préférable de

commencer par les principes énoncés dans la loi avant de nuancer ou de préciser la règle de droit en citant la jurisprudence pertinente.

Pour marquer la structure du syllogisme, commencer ce syllogisme par : « *En principe, l'article (...) du Code civil énonce que ...* » avant de poursuivre par « *Néanmoins, la jurisprudence précise que (...); l'article (...) précise que (...)* ». Vous commencerez ainsi par le principe avant d'envisager les précisions ou les exceptions, sans rien omettre.

Aussi, il est préférable de varier les expressions. Vous emploieriez ainsi les termes suivants : « *En vertu de l'article (...) du Code civil* », « *Selon l'article (...) du Code civil* », « *L'article (...) du Code civil dispose que (...)* ».

2. La mineure.

Il convient de porter une attention particulière à la mineure. Véritable étape de démonstration, vous devez établir un lien entre les faits et la règle de droit. Il faut démontrer l'ajustement de la règle juridique aux faits de l'espèce. À cette étape du raisonnement, vous passez du général (la majeure) au concret (la mineure). Il faut impérativement détailler à l'extrême chaque élément de droit et tous les vérifier.

Il vous est conseillé de commencer la mineure par l'expression « **En l'espèce** » : cela permettra de structurer le syllogisme et de faciliter la lecture. Il peut être intéressant de « sacrifier » cette expression : vous ne l'utiliserez que pour cette partie du raisonnement (elle ne doit pas apparaître dans la majeure).

Il faut être **précis** dans votre propos : vous justifiez ici l'adéquation de la règle de droit aux faits de l'espèce.

Vous ne concluez pas sur l'application ou non de la loi ou sur la vérification ou non d'une condition à cette étape.

3. La conclusion.

Il s'agit de la dernière phrase de votre syllogisme, qui conclue votre propos.

Une phrase ou deux peuvent suffire. Par exemple : « *En conclusion, l'erreur ne porte pas sur une qualité essentielle de la prestation, de sorte que cette condition n'est pas remplie* ».

Il n'est pas utile de répéter ce que vous avez démontré dans votre mineure.

D. Conseils généraux de rédaction.

Privilégier le syllogisme à l'annonce de plan. La structure de vos développements est importante, mais si vous manquez de temps, l'essentiel est votre raisonnement.

Citer la jurisprudence entre parenthèses en fin de phrase. Vous indiquez la juridiction et la formation juridictionnelle, la date de la décision de justice ainsi que le numéro de pourvoi. Par exemple : « *Si l'on se réfère à la jurisprudence rendue sous l'empire des anciens textes, qui imposait déjà cette condition, il apparaît que l'erreur, pour être excusable, ne doit pas être le résultat d'une négligence blâmable de l'errans* » (Cass. civ. 3^e, 27 nov. 1979, 78-11.962 ; Cass. com., 26 mars 2002, 99-17.716) ».

.....
Pour aller plus loin, vous pouvez compléter cette fiche de méthodologie par d'autres sources, notamment :

- D. Mainguy, F.-J. Pansier, *Maîtriser le cas pratique*, mars 2024, Fiche pratique Lexis 360.
- Dalloz.fr, Fiches méthodologiques.

Correction cas pratiques – TD 1.

Cas 1.

Le 25 avril 2016, M. D. a publié une annonce en ligne pour la vente d'un vélo. Il est décédé le 30 mai 2016. Le 20 octobre 2016, soit après la mort de l'offrant, un acheteur accepte l'offre.

Dès lors, l'acheteur peut-il contraindre les héritiers de l'offrant à conclure la vente ? En d'autres termes, une offre acceptée après le décès du pollicitant/ de l'offrant engage-t-elle les héritiers de celui-ci ?

Avant de s'intéresser à cette question, il faut déterminer le droit qui lui est applicable.

Selon l'article 9, alinéa 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les actes conclus antérieurement au 1^{er} octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

En l'espèce, l'offre a été formulé le 25 avril 2016 par M. D., soit antérieurement au 1^{er} octobre 2016.

L'offre émise par M. D. est donc régie par la loi ancienne.

Il convient donc de se demander sur les conséquences du décès de l'offrant : est-il de nature rendre caduque l'offre ?

Sous l'empire du droit antérieur à la réforme du droit des contrats, la jurisprudence avait adopté une position fluctuante. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation a dans un premier temps consacré la caducité de l'offre à la suite du décès du pollicitant (Civ. 3^e, 10 mai 1989, 87-18.130, B). La première Chambre civile de la Cour de cassation a par la suite précisé cette solution : une distinction a été introduite selon que l'offre était assortie ou non d'un délai. La Cour a ainsi retenu la transmission aux héritiers de l'offre en cas de décès du pollicitant de l'offre assortie d'un délai, là où l'offre émise sans délai devenait caduque par l'effet du décès de celui-ci (Civ. 1^e, 25 juin 2014, 13-15.529)³.

En l'espèce, les faits ne précisent pas si l'offre a été formulée avec ou sans délai. Il faut donc distinguer :

- Soit l'offre de M. D. a été émise comme étant valable pendant un certain temps. Dans ce cas, l'offre doit se transmettre aux héritiers. L'offre acceptée pendant le délai, même après le décès, obligera alors ceux-ci.
- Soit l'offre de M. D. a été émise sans précision de délai. Dans ce cas, le décès de M. D. a provoqué la caducité de l'offre.

En conclusion, l'offre se transmettra ou non aux héritiers de M. D. selon cette circonstance. Aussi, l'acheteur ne pourra forcer la conclusion de la vente que si l'offre a été faite pour une certaine durée.

Cas 2.

En mars 2015, la société RHONE VIA a conclu un contrat d'approvisionnement en carburant avec un fournisseur. Face à la conjoncture économique, celui-ci sollicite un rééquilibrage du contrat sur le fondement de l'article 1195 du Code civil ?

Le fournisseur peut-il obtenir une renégociation du contrat ? Autrement dit, l'article 1195 du Code instaurant la théorie de l'imprévision en droit français est-il applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats ?

En application de l'article 9, alinéa 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus antérieurement au 1^{er} octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Autrement dit, les dispositions issues de l'ordonnance – dont, notamment, l'article 1195 du Code civil, actuellement en vigueur – ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à cette date.

³ Par souci de pédagogie, le raisonnement est fait entièrement, mais vous pouviez être plus expédiant sur cette majeure.

En l'espèce, le contrat d'approvisionnement a été conclu en mars 2015, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de réforme du droit des contrats. Ce contrat demeure alors soumis à la loi ancienne, laquelle ne comporte pas de dispositif analogue à l'article 1195 du Code civil actuellement en vigueur.

En conclusion, l'article 1195 du Code civil n'est pas applicable au contrat conclu entre la société RHONE VIA et son fournisseur. En d'autres termes, celui-ci ne pourra pas solliciter de renégociation du contrat.

Cas 3.

Le 20 septembre 2016, Madame A. a conclu un contrat-cadre⁴ avec une société pour organiser leurs relations contractuelles futures. Madame A. se demande quel est le régime applicable aux contrats d'application conclus à compter du 1^{er} octobre 2016.

Aux termes de l'article 9, alinéa 1^{er} de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1^{er} octobre 2016 ». Autrement dit, les contrats conclus à compter de cette date sont soumis aux nouvelles dispositions du Code civil.

En l'espèce, les contrats d'application ont vocation à être conclus après le 1^{er} octobre 2016. Formés après l'entrée en vigueur de l'ordonnance, ils seront alors soumis aux nouvelles dispositions du Code civil.

En conclusion, les contrats d'application conclus postérieurement au 1^{er} octobre 2016 sont soumis au droit issu de la réforme du droit des contrats.

⁴ Sur la distinction contrat-cadre/ contrat d'application, v. TD n°2.